

1501103-84.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO DO NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 16h16, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1501103-84.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501103-84.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO DO NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 16h16, na Rua João Leite Silva, Vila Loyelo, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, transportava e trazia consigo, após ter adquirido e com intuito de venda, drogas na forma de 15 (quinze) microtubos de cocaína, perfazendo peso líquido de 1,65 gramas, e 01 (uma) porção de maconha, perfazendo peso líquido de 2,81 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu constituiu advogado nos autos e apresentou defesa preliminar (fls. 97/98), demonstrando que possuía inequívoco conhecimento acerca da tramitação dos autos. A denúncia foi recebida (fls. 105) e o réu citado (fls. 136).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 255/263).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 255/257).

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando a ausência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da referida lei, a fixação de regime prisional semiaberto ou aberto, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, a possibilidade de recorrer em liberdade e a exclusão de eventuais circunstâncias agravantes, causas de aumento de pena ou majorantes (fls. 257/263).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que foram avistados pelo acusado, que empreendeu fuga.

Porém, os policiais perseguiram e detiveram João Paulo, sendo que foram encontrados no bolso de sua bermuda 15 (quinze) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 1,65gramas e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 2,81gramas, além da quantia de R\$55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Com isso, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia e preso em flagrante delito.

Importante ressaltar que João Paulo já era conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o comércio espúrio de entorpecentes.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação provisória (fls. 13/15), fotografia (fls. 20), exame químico toxicológico (fls. 79/81) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu, em princípio, negou a propriedade da cocaína e confirmou apenas a posse da maconha, que serviria ao seu consumo pessoal. Disse que os policiais estavam lhe imputando o crime falsamente, isso porque já havia respondido a um "primeiro B.O.". Num segundo momento, o acusado confirmou a propriedade da maconha e das porções de cocaína, dizendo tê-las adquirido pelo valor de R\$ 5,00 a maconha e R\$ 150,00 as porções de cocaína, tenho-lhe sobrado R\$ 55,00, sendo que possuía seda e isqueiro. Disse que foi detido na quinta-feira, tão logo comprou as drogas, mas embora receba seu salário na sexta-feira, naquele dia o havia recebido antecipadamente, pois informou em seu local de trabalho que não voltaria naquela semana para trabalhar (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 255/263).

O policial militar Marcio Faria da Silva relatou que o réu empreendeu fuga assim que viu a guarnição, o que motivou a abordagem, sendo que na revista pessoal encontraram porções de drogas no bolso da bermuda do acusado, além de certo valor em dinheiro, tendo o réu justificado que serviria ao consumo pessoal. Informou que já o conhecia de abordagens anteriores, naquela mesma localidade, sendo que, na ocasião, ele estava parado no local e não havia pessoas próximas a ele (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 255/263).

O informante Antonio de Freitas, padrasto do réu, declarou que ele era usuário de maconha e cocaína desde os quatorze anos. Disse que o réu trabalhava na construção civil, sendo que, na data dos fatos, trabalharam juntos. Afirmou que ele recebia R\$ 200,00 (duzentos reais) por semana. Disse que o réu não possuía outras fontes de renda. Alegou que o acusado trabalhava entre as sete e cinco horas, mas no dia da prisão ele parou de laborar ao meio-dia (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 255/263).

Essas são as provas e convencem sobre a parcial procedência da denúncia.

O réu negou que estivesse comercializando substâncias entorpecentes, admitindo, tão somente, que as porções serviriam ao seu consumo pessoal.

Ressalte-se que, a bem da verdade, pela quantidade apreendida e no contexto que os fatos se deram, não se poderia descartar a possibilidade do tráfico, mas também é fato que não se pode desmerecer a justificativa ofertada pelo réu, isso porque a versão por ele apresentada foi confirmada pelo informante Antonio de Freitas. Destaca-se que a abordagem se deu em razão da conduta suspeita do acusado, inexistindo prévias notícias supondo o envolvendo dele com o tráfico de drogas, tendo o policial militar informado, ainda, que o acusado estava sozinho no local e não havia pessoas próximas a ele.

No caso, a dúvida que ecoa do quadro probatório desenhado nos autos favorece ao acusado, evidenciando a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 como a solução mais justa a ser adotada.

Portanto, parcialmente procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

No processo de dosimetria penal, não há nada a ser considerado, de modo que a pena de advertência sobre os efeitos decorrentes do uso de drogas se revela suficiente para reprimir e prevenir a conduta delituosa, a qual é tornada definitiva, dada a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Não obstante, operada a desclassificação do delito de drogas, tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, isso porque o prazo é de 02 (dois) anos, conforme preceitua o art. 30 da Lei nº 11.343/06, reduzido pela metade, em razão da menoridade relativa (fls. 27), conforme art. 115 do Código Penal, tendo iniciado a contagem com o recebimento da denúncia, em 10 de dezembro de 2019 (fls. 105), escoado em 09 de dezembro de 2020, ressaltando que, no interregno, não houve causa de suspensão ou interrupção da contagem do respectivo prazo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, portador da cédula de identidade R.G. nº 62.826.478/SP, filho de João Lucio do Nascimento e de Noemia de Jesus, como incurso no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos decorrentes do uso de drogas; entretanto, operada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, fazendo-o com fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 115, ambos do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Aguarde-se pelo prazo de 60 (sessenta) dias manifestação do interessado a respeito do valor apreendido, mas decorrido o prazo in albis, transfira-se ao Fundo Penitenciário Estadual, na forma prevista no art. 345 do Código de Processo Penal, consoante disposto no art. 483, Sub. III, das N.S.C.G.J.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se estes autos.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 03 de março de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA